

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5366/2534

อัยการ แพร์
นาย เมย ชัน คำ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 86

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 48, มาตรา 73 วรรคแรก

จำเลยรู้อยู่แล้วว่าโรงงานที่จำเลยรับจ้างทำการแปรรูปไม้ ตั้งขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาต การกระทำของจำเลยถือได้ว่าเป็นความผิดฐานสนับสนุนการกระทำความผิดฐานตั้ง โรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 7, 48, 73, 74 ทวิ พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 มาตรา 18 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 7, 19, 28 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 มาตรา 7, 9 พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 มาตรา 4 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33, 83, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 และขอเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 และขอให้ริบของกลางทั้งหมด จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48, 73 วรรคแรก, 74, 75 ทวิ ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 พระราช

บัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2503 มาตรา 18พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2518 มาตรา 7, 19, 28พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2522 มาตรา 7, 9พระราชบัญญัติป่าไม้ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2525 มาตรา 4 ลงโทษฐานสนับสนุนตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 5 เดือนฐานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 6 เดือน ฐานสนับสนุนไม้แปรรูปไว้ในครอบครอง จำคุก 4 เดือน รวมจำคุก 15 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมและคำเบิกความของจำเลยในชั้นพิจารณาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้าง ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลย 10 เดือน ให้ริบของกลางทั้งหมด จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 2พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องความผิดฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต คงลงโทษฐานแปรรูปไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาตจำคุก 6 เดือน ฐานสนับสนุนการมีไม้หวงห้ามไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 4 เดือน รวมจำคุก 10 เดือนเมื่อลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78แล้วคงจำคุก 6 เดือน 10 วัน นอกจากมีที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาจะต้องวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์มีว่าจำเลยเป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ ได้ความจากนางสีดา เรือนคำผู้ใหญ่ว่าจำเลยเป็นลูกบ้าน มีอาชีพรับจ้าง ไม่เคยทำประตูหน้าต่างส่งขายเอง และร้อยตำรวจโทวิภาส แสงศศิธรพนักงานสอบสวนว่าเมื่อจำเลยถูกจับกุมพร้อมของกลางไปส่งที่สถานีตำรวจภูธรอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ได้สอบถามจำเลยจำเลยว่ามีเจ้าของโรงงาน แต่เป็นลูกจ้างนายเจริญ กองโกยรับจ้างทำการแปรรูปไม้ได้ค่าจ้างวันละ 50 บาท และในชั้นจับกุมนายอารักษ์ ชุมจิตร และนายเกษม เพชรโก เจ้าพนักงานป่าไม้ผู้ตรวจและจับกุมจำเลยเบิกความยืนยันว่าวันเวลาเกิดเหตุได้ตรวจไปถึงที่เกิดเหตุ เมื่อได้ยินเสียงเครื่องยนต์เลื่อยไม้ดังมาจากหลังบ้านไม่มีเลขที่หลังหนึ่ง ได้พากันไปตรวจพบจำเลยนี้กับพวกกำลังทำการแปรรูป

ไม่อยู่ใต้เพิงในปากกล้วยหลังบ้านไม่มีเลขที่ดังกล่าวจึงได้เข้าทำการจับกุมจำเลยได้ ส่วนพวกของจำเลยอีก 2 คน หลบหนีไปได้ เมื่อจับกุมได้แล้วได้พาไปตรวจสอบพบ แท่นเลื่อย 4 ตัว อุปกรณ์การแปรรูปไม้ เช่นกบไฟฟ้า มอเตอร์ใบเลื่อย และอื่น ๆ อีก หลายรายการ พบไม้แดง ไม้รังแปรรูปและหน้าต่างทำด้วยไม้แดงและไม้รัง ได้ สอบถามถึงใบอนุญาตตั้งโรงงาน จำเลยว่ามีใบอนุญาต ได้แจ้งข้อหาว่า จำเลยกับ พวกร่วมกันตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกันทำการแปรรูปไม้โดยไม่ ได้รับอนุญาตและมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองมีปริมาณเกินกว่า 0.20 ลูกบาศก์เมตร โดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อหา ได้ทำ บันทึกรับการจับกุมทำบัญชีไม้ของกลางที่ตรวจยึดและบัญชีตรวจยึดอุปกรณ์การกระ ทำความผิดปรากฏตามเอกสารหมาย จ.1 จ.2 และ จ.3 เห็นว่าตามพยานหลักฐาน โจทก์ฟังได้มั่นคงว่าจำเลยได้รู้อยู่แล้วว่าโรงงานที่จำเลยรับจ้างทำการแปรรูปไม้ตั้ง ขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตพยานโจทก์ไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยไม่มีเหตุให้ระแวง ว่าจะเบิกความปรักรจำเลย ที่จำเลยนำสืบโต้แย้งว่าจำเลยรับจ้างนายเจริญ ได้ค่า จ้างวันละ 65 บาท เข้าใจว่าทำโดยถูกต้องตามกฎหมายเป็นคำเบิกความของจำเลย แต่เพียงปากเดียวลอย ๆ ไม่มีพยานอื่นเบิกความสนับสนุน ไม่มีน้ำหนักหักล้างพยาน หลักฐานโจทก์ได้ ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายกฟ้องโจทก์ในข้อหานี้ศาลฎีกาไม่ เห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังขึ้น"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานสนับสนุนการตั้งโรงงานแปรรูปโดยไม่ รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48, 73 วรรคแรก ประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 86 จำคุก 5 เดือน ฐานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพ ระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48, 73 วรรคแรก จำคุก 6 เดือน ฐาน สนับสนุนการมีไม้แปรรูปไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พ.ศ. 2484 มาตรา 48, 73 วรรคแรก ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 86 จำ คคุก 4 เดือน รวมจำคุก 15 เดือน เมื่อลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 78 แล้วคงจำคุก 10 เดือน นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษา
ศาลอุทธรณ์ภาค 2

(อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง-เพ็ง เพ็งนิตี)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>